



Ofício nº 261/2024

Brasília, 26 de agosto de 2024.

Ao Ilustre Senhor,

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte – SEE/Acre

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, nº 1907 – Volta Seca

CEP: 69.911-018

Assunto: Declaração de Exclusividade e Singularidade do Objeto.

Excelentíssimo Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me para apresentar a esta Ilustre Secretaria de Estado, com fundamento no artigo 74, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 14.133/2021, considerações aos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais e de notória especialização, realizados pelo Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação (IDECACE), conforme a alínea “f” do mesmo dispositivo legal, declaramos a exclusividade e justificativa para a contratação do Programa DNA do Brasil, desenvolvido pelo IDECACE.

Nesse sentido, nossa Instituição tem como objetivo a promoção do desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos do ensino médio de tempo integral, e na necessidade de realizar avaliação diagnóstica e vocacional dos educandos, bem como o treinamento e aperfeiçoamento dos professores e coordenadores.

A contratação do referido programa é justificada pela necessidade de alinhamento com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que demanda a promoção da formação integral dos alunos, abrangendo aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, e atendendo aos objetivos de construção de um projeto de vida e formação abrangente.

O Programa DNA do Brasil está em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com a Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022, do Ministério da Educação. Esta portaria estabelece diretrizes para a metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, com foco na redução de desigualdades, conforme os artigos 5º, inciso III, 14 e 15 da Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

Descrição do Objeto

O objeto da inexigibilidade da licitação refere-se à contratação do Programa DNA do Brasil para a implementação de uma metodologia exclusiva voltada para a melhoria dos indicadores de atendimento e aprendizagem dos alunos da rede pública de ensino. O programa se destaca pela sua abordagem multidimensional e detalhada, que abrange diversas variáveis, tais como região, escola, faixa etária, gênero, etnia e deficiência, com ênfase na equidade e na redução de desigualdades.

Características da Metodologia do Programa DNA do Brasil

- 1. Avaliação Diagnóstica e Vocacional:**
 - Realização de diagnósticos detalhados para identificar aptidões e necessidades dos estudantes, promovendo orientação vocacional e educacional personalizada.
- 2. Capacitação de Professores e Coordenadores:**
 - Formação contínua dos educadores para aplicação eficaz das metodologias, alinhadas com as diretrizes da Portaria nº 975/2022.
- 3. Desenvolvimento de Métricas Educacionais:**
 - Implementação de um sistema de Business Intelligence (BI) para controle e análise de dados, abordando indicadores de talento esportivo, vocação, saúde e aspectos psico-sociais.
- 4. Criação de Banco de Dados de Potencial dos Alunos:**
 - Desenvolvimento de um banco de dados para registrar e atualizar o potencial dos alunos, ajustando o currículo às necessidades e capacidades individuais.
- 5. Apoio Multidisciplinar e Materiais Educacionais:**
 - Suporte contínuo de uma equipe multidisciplinar, oferecendo materiais educacionais e estratégias integradas para o desenvolvimento integral dos alunos.
- 6. Redução de Desigualdades Educacionais:**
 - Estratégias específicas para redução de desigualdades de resultados educacionais, considerando aspectos socioeconômicos, raça, gênero e deficiência.
- 7. Análise Multidimensional:**
 - Análise completa dos indicadores de desenvolvimento, incluindo talento esportivo, vocação, saúde e aspectos psico-sociais.
- 8. Acompanhamento e Monitoramento Contínuo:**
 - Utilização de indicadores da Portaria nº 975/2022 para monitoramento e ajustes estratégicos em tempo real.

Objetivos Específicos

- 1. Melhoria do Atendimento Escolar:**
 - Aumento do Índice de Expansão Escolar (IEE) e redução do Índice de Abandono Escolar (IAE), promovendo a permanência e sucesso dos alunos.
- 2. Avanço nos Resultados de Aprendizagem:**
 - Melhoria dos resultados médios dos estudantes, com ênfase no avanço de alunos abaixo do nível adequado.
- 3. Equidade e Inclusão:**
 - Abordagem integral para enfrentar desigualdades educacionais e garantir que todos os alunos alcancem seu potencial máximo.
- 4. Desenvolvimento Holístico dos Alunos:**
 - A integração de métricas de talento esportivo, vocação, saúde, e aspectos psico-sociais permite uma formação integral do aluno, atendendo às necessidades específicas e promovendo o desenvolvimento em múltiplas dimensões.

5. Ajuste ao Programa Pedagógico das Escolas:

- O banco de dados criado pelo Programa DNA do Brasil será continuamente ajustado para alinhar-se ao programa pedagógico de cada escola, garantindo que as estratégias de ensino sejam personalizadas para maximizar o desenvolvimento educacional dos alunos.

6. Suporte Multidisciplinar Contínuo:

- As escolas participantes contarão com o apoio de uma equipe multidisciplinar e o acesso a materiais educacionais e recursos de desenvolvimento humano, que serão ajustados continuamente para atender às necessidades específicas de cada aluno e garantir o sucesso das estratégias educacionais.

Conclusão

A contratação do Programa DNA do Brasil é justificada pela sua metodologia única e cientificamente validada, conforme as diretrizes da Portaria nº 975/2022, e conforme certificado de registro de direito autoral patentado, descrito no item 1.2 do presente documento. O programa possibilita controle detalhado, desenvolvimento de métricas integradas e criação de banco de dados ajustado ao programa pedagógico das escolas, sendo essencial para a melhoria dos indicadores educacionais e promoção da equidade na educação básica.

Referida contratação possui como premissa a formação integral dos referidos alunos sob os aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, como impositivo derivado da norma, como meio de estimular o protagonismo dos estudantes através de metodologias de autoavaliação, que indiquem o seu potencial esportivo e cognitivo socioemocional, por meio de variáveis que potencializem o desenvolvimento de novas habilidades esportivas, possibilitando uma melhor formação social e profissional.

A metodologia do Programa DNA do Brasil, aplicada pelo IDECACE, é única e se destaca como um produto exclusivo no campo da educação, baseando-se em vários fatores fundamentais para os resultados da administração pública.

Desse modo, pode-se afirmar o que se segue.

1.1. Da inexigibilidade de licitação por notória especialização para serviços eminentemente intelectuais de assessoria técnica

A notória especialização é um conceito importante na Lei nº 14.133/2021, especificamente do § 1º do seu art. 74, que permite a contratação direta de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual sem a necessidade de licitação, desde que o contratado seja reconhecido como um especialista notório na área.

No presente caso, a notoriedade deve comprovar expertise na promoção do desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico de alunos, concomitantemente com a realização de avaliação diagnóstica e vocacional dos educandos e a capacitação dos professores e dos coordenadores.



Para comprovar essa notória especialização, a administração deve reunir evidências que demonstrem que o profissional ou a empresa possui um reconhecimento indiscutível em sua área de atuação. Os principais critérios para essa comprovação incluem:

- a) desempenho anterior: que é o histórico de trabalhos anteriores que demonstrem a qualidade e a relevância dos serviços prestados;
- b) estudos e experiências: ou seja, a realização de estudos e acumulação de experiências que evidenciem a expertise na área específica;
- c) publicações: de artigos, livros ou outros materiais que comprovem o conhecimento e a contribuição para o campo de especialidade;
- d) organização e aparelhamento: que são representados pela estrutura organizacional e recursos técnicos que demonstrem a capacidade de executar o serviço com excelência; e
- e) equipe técnica: que evidencia a qualificação e experiência da equipe técnica envolvida, comprovando a capacidade de realizar o trabalho de forma adequada.

No caso do IDECACE, a comprovação de sua notória especialização, decorre basicamente da demonstração do suprimento dos referidos requisitos legais.

Pertinente ao desempenho anterior, no tocante à qualidade e à relevância dos serviços prestados, há inúmeros Termos de Parceria, celebrados com os seguintes órgãos:

- a) Ministério da Cidadania – MC;
- b) Ministério do Esporte;
- c) Ministério da Mulher Família e dos Direitos Humanos;
- d) Governo do Estado do Amazonas – Secretaria de Estado da Educação e Desporto;
- e) Governo do Distrito Federal – Secretaria de Estado de Esporte;
- f) Governo do Distrito Federal - Secretaria de Estado de Educação;
- g) Governo do Distrito Federal – Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania;
- h) Prefeitura de Osasco;
- i) Prefeitura de Guarulhos;
- j) Comitê Organizador dos XV Jogos Pan Americanos Rio 2007.

Há também, com o mesmo objeto, diversos Termos de Fomento e de Colaboração celebrados, com base na Lei nº 13.019/2014, quais sejam:

- a) Termo de Fomento – Marituba;
- b) Termo de Fomento TO;
- c) Termo de Fomento nº 02.2022 - Estado do Amazonas;
- d) Termo de Fomento - SEE DF;
- e) Termo de Fomento – Manaus I;
- f) Termo de Fomento – Manaus II -
- g) Termo de Colaboração 02 - Recanto das Emas;
- h) Termo de Colaboração 03 - QNR 02 - Ceilândia Norte;



- i) Termo de Colaboração 04 - QNM 28 - Ceilândia Norte;
- j) Termo de Colaboração 05 - QNN 13 Praça Direitos Ceilândia; e
- k) Termo de Colaboração 06 - Praça dos Direitos Itapoã.

Ainda sobre a execução de serviços técnicos similares aos pretendidos, cabe relatar as seguintes experiências, conforme comprovantes anexos.

- a) Comunidade Integrada Parapan 2007;
- b) Ministério do Esporte - Filhos do Brasil DF;
- c) Prefeitura Municipal Guarulhos - Circuito Saúde;
- d) Prefeitura Municipal Guarulhos - Segundo Tempo;
- e) Prefeitura Municipal Osasco - Escolinha do Futuro;
- f) Revezamento Tocha Jogos Pan-Americano;
- g) Termo de Colaboração Nº 05-2017 COP Gama e Santa Maria;
- h) Termo de Colaboração Nº 06-2017 COP Brazlândia e Recanto; e
- i) Termo de Colaboração Nº 07-2017 COP Planaltina.
- j) Atestado Técnico Brazlândia e Recanto Emas;
- k) Atestado Técnico Gama e Santa Maria; e
- l) Atestado Técnico Prefeitura Guarulhos.

No tocante à produção técnica, a exemplo de artigos, estudos e pesquisas, cabem trazer a colação, os seguintes, conforme segue, todos produzidos com participação direta do IDECACE:

No Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações – MCTI, consta do processo SEI nº 01245.015990/2021-11, sob o registro do Protocolo de Intenções nº 2022/0017, estudo sobre o fortalecimento e ampliação das ações de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do país, representando o esforço conjunto para fomentar, impulsionar e potencializar políticas públicas para Ciência, Tecnologia e Inovações em todo o país e no exterior, resultando em mais desenvolvimento humano e econômico, investimentos e empregos, protagonismo nacional e cooperação internacional e também um Brasil cada vez mais importante no cenário mundial

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, sob o Protocolo de Intenções nº 01/2021, consta estudo sobre o estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, visando à futura execução de projetos, principalmente a intitulada “pesquisa aplicada para aprimoramento metodológico do programa DNA do Brasil.

No Centro Universitário IESB de Brasília, consta a realização da pesquisa sobre Extração e Modelagem de Features do Programa DNA do Brasil Talentos, desenvolvimento físico-motor, saúde e qualidade de vida de crianças e adolescentes. CAAE: 67702723.2.0000.8927

Por fim, no tocante à equipe Técnica Científica, com expoentes da área, doutores e especialistas, constam as seguintes autoridades e estudiosos, conforme currículo lattes a seguir especificado:

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Antônio Carlos Gomes)

<http://lattes.cnpq.br/4989485248924800>



Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Daiane Costa dos Santos);

<http://lattes.cnpq.br/0401070731986183>

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Edson M. Godoy Palomares);

<http://lattes.cnpq.br/4586035778810981>

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Gustavo Aires de Arruda);

<http://lattes.cnpq.br/4617428502655054>

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Hélcio Rossi Gonçalves);

<http://lattes.cnpq.br/3301165885488385>

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Jonatas Maia da Costa);

<http://lattes.cnpq.br/8760145625809070>

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Laura Rojas Vidaurreta);

<http://lattes.cnpq.br/7278822699135003>

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Oldemar Mazzardo Júnior);

<http://lattes.cnpq.br/3389143585242443>

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Sergio Gregório da Silva);

<http://lattes.cnpq.br/0815585272595231>

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Valdomiro de Oliveira);

<http://lattes.cnpq.br/6294139982602854>

1.2. Da singularidade do objeto da contratação e dos preços de mercado

A singularidade do objeto refere-se a situações em que o serviço ou bem a ser contratado possui características únicas que tornam a competição inviável, a exemplo de projetos inovadores que envolvem inovação tecnológica ou metodológica, onde apenas uma organização possui o conhecimento ou a tecnologia necessária ou situações que demandem serviços que requeiram um nível de especialização técnica que apenas uma organização pode oferecer.

No caso do IDECACE há singularidade, em comparação a outros projetos educacionais, devido às suas características tecnológicas, científicas avançadas e integradas, que não são encontradas em nenhum outro sistema:

- a) possui unidade com parâmetros de métricas simultâneas: Não existe nenhum sistema tecnológico e científico que consiga estabelecer uma unidade com parâmetros de métricas simultâneas vinculadas diretamente ao projeto pedagógico da escola. A metodologia DNA do Brasil integra análises, cálculos e indicadores em diversas áreas, como esporte, saúde, psicossocial, vocacional, de etnia e de deficiência;
- b) possui abrangência geográfica e administrativa, pois a metodologia permite controles detalhados por Estado, Município e Escola, facilitando o aprimoramento escolar em nível micro e macro.
- c) realiza a capacitação de professores e gestores, além de fornecer métricas e indicadores.

O programa capacita professores e gestores para trabalhar essas métricas no currículo escolar. Isso inclui: materiais educacionais, projetos de vida, orientação profissional, reforço escolar, oficinas profissionalizantes e esportes conforme habilidades individuais;

- d) adapta à realidade individualizada dos estudantes, oferecendo soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada, isso inclui a adequação ao projeto pedagógico da escola e o acompanhamento da família através de reuniões com a equipe multidisciplinar e do acompanhamento durante o atendimento pelo aplicativo.
- e) análise Multidimensional: A metodologia abrange uma análise completa que inclui aspectos vocacionais, esportivos, psicossociais, de saúde, etnia e deficiência, convertendo todos esses dados em indicadores simultâneos e integrados.
- f) adequação ao Sistema Educacional: A metodologia não apenas coleta dados, mas também os utiliza para direcionar professores, gestores, famílias e alunos. Ela fornece materiais educacionais específicos que são ajustados ao projeto pedagógico da escola, município e estado, o que não é oferecido por nenhum outro sistema existente.
- g) coordenação com Projeto Pedagógico: O Programa DNA do Brasil é capaz de alinhar suas métricas com o projeto pedagógico das escolas, oferecendo uma abordagem personalizada que considera as necessidades individuais dos estudantes.
- h) acompanhamento Familiar: A metodologia inclui um componente de acompanhamento contínuo, envolvendo reuniões com as famílias e uso de aplicativos para monitorar o progresso dos alunos, garantindo um suporte holístico.
- i) parcerias e Colaborações: A metodologia permite que escolas possam formar parcerias mais estreitas com empresas e indústrias para alinhar os currículos às necessidades do mercado de trabalho e proporcionar experiências práticas aos alunos.
- j) impacto da Ciência de Dados: A análise de grandes volumes de dados permitirá uma compreensão mais profunda dos processos de aprendizagem, ajudando a identificar tendências, prever dificuldades e melhorar a eficácia dos métodos de ensino.
- k) avaliação e Feedback em Tempo Real: Ferramentas baseadas em dados fornecerão feedback imediato aos alunos e professores, permitindo ajustes rápidos e personalizados no processo de ensino.

Essas características diferenciadoras têm elevada importância para a Administração Pública, posto que a) promove a equidade e a redução das desigualdades educacionais, conforme os princípios estabelecidos na legislação vigente, b) facilita a gestão integrada e a tomada de decisões informadas através de um sistema robusto de coleta e análise de dados e c) garante a aplicação de método comprovados cientificamente, com conformidade ética e validação por entidades reconhecidas.

Importante destacar também, mais uma vez, a capacitação dos docentes para que orientem os estudantes com mais eficiência e participem ativamente do seu processo de desenvolvimento com mais efetividade, nas diferentes áreas do conhecimento e no encaminhamento esportivo e profissional, assim como atuem para promover apoio ao desenvolvimento humano integral dos estudantes, o que também está contemplado na presente contratação.

A referida metodologia DNA do Brasil possui direitos autorais registrados na Câmara Brasileira do Livro, com ISBN - International Standard Book Number, conforme certificado abaixo, veja-se:



CERTIFICADO DE REGISTRO DE DIREITO AUTORAL

A Câmara Brasileira do Livro certifica que a obra intelectual descrita abaixo, encontra-se registrada nos termos e normas legais da Lei nº 9.610/1998 dos Direitos Autorais do Brasil. Conforme determinação legal, a obra aqui registrada não pode ser plagiada, utilizada, reproduzida ou divulgada sem a autorização de seu(s) autor(es).

Responsável pela Solicitação:
IDECACE

Participante(s):
Wilson Alves Cardoso (Diretor)

Título:
Metodologia DNA do Brasil Educacional módulo 01

Data do Registro:
17/12/2021 09:10:20

Hash da transação:
0x1b770ef1b030f7a16be4ce9d16fd533251cad8a7191063edb7b33985c1a730fd

Hash do documento:
b5aa1adc283ba916b24855c2fb01cec0903e4c9adcb1eb1aa1ff55a4accb055a

Compartilhe nas redes sociais
   



[clique para acessar a versão online](#)



CERTIFICADO DE REGISTRO DE DIREITO AUTORAL

A Câmara Brasileira do Livro certifica que a obra intelectual descrita abaixo, encontra-se registrada nos termos e normas legais da Lei nº 9.610/1998 dos Direitos Autorais do Brasil. Conforme determinação legal, a obra aqui registrada não pode ser plagiada, utilizada, reproduzida ou divulgada sem a autorização de seu(s) autor(es).

Responsável pela Solicitação:
IDECACE

Participante(s):
Wilson Alves Cardoso (Diretor)

Título:
Metodologia DNA do Brasil Educacional módulo 02

Data do Registro:
18/12/2021 03:07:52

Hash da transação:
0x1b770ef1b030f7a16be4ce9d16fd533251cad8a7191063edb7b33985c1a730fd

Hash do documento:
67858ba455546450b2eb84a211f002e9a13d4168d9feec55b665bfa5cea4c2d2

Compartilhe nas redes sociais
   



[clique para acessar a versão online](#)

**Treinamento das habilidades e capacidades motoras****978-65-87747-05-7 (Origem: CBL)**

IDECACE

IDECACE, Gustavo Aires

Educação física; esporte

Digital

ISBN atribuído em 2020 | Publicado em

DNA do Brasil: Tecnologia e desenvolvimento de talentos esportivos**978-65-87747-07-1 (Origem: CBL)**

IDECACE

IDECACE, Laura

Vidaurreta Educação

física; esporte Digital

ISBN atribuído em 2020 | Publicado em

Organização e planejamento das atividades práticas**978-65-87747-04-0 (Origem: CBL)**

IDECACE

IDECACE, Valdomiro de

Oliveira Educação física;

esporte

Digital

Monitoramento e controle da carga de treinamento**978-65-87747-01-9 (Origem: CBL)**

IDECACE

IDECACE, Sérgio Gregório

Educação física; esporte

Digital

ISBN atribuído em 2021 | Publicado em 2020

Psicologia do esporte na infância e adolescência**978-65-87747-03-3 (Origem:****CBL) IDECACE**

IDECACE, Laura

Vidaurreta Educação

física; esporte Digital

ISBN atribuído em 2020 | Publicado em



Testes, medidas e

avaliações 978-65-87747-02-

6 (Origem: CBL) IDECACE

IDECACE, Hélcio

Roci Educação física;

esporte Digital

ISBN atribuído em 2020 | Publicado em

Promoção, seleção e desenvolvimento de talentos no esporte

978-65-87747-00-2 (Origem: CBL)

IDECACE

IDECACE, Edson Marcos de Godoy Palomares

Educação física; esporte

Digital

ISBN atribuído em 2020 | Publicado em

Base teórica do treinamento na infância e adolescência

978-65-87747-06-4 (Origem: CBL)

IDECACE

IDECACE, Jonatas Maia da

Costa Educação física;

esporte

Digital

Desenvolvimento Motor

9786581239015 (Origem: *Biblioteca Nacional*)

IDECACE

Oldemar Mazzardo Jr.

Educação física; esporte

ISBN atribuído em 2019 | ano da obra

Bases biológicas do treinamento na infância e adolescência

9786581239022 (Origem: *Biblioteca Nacional*)

IDECACE

Grace Barros

Educação física; esporte

ISBN atribuído em 2019 | ano da obra

Deteção e desenvolvimento de talentos esportivos na infância e adolescência

9786581239008 (Origem: *Biblioteca Nacional*)

IDECACE

Autor não informado

Educação física; esporte

O registro dos direitos autorais em órgão responsável pela sua proteção, por delegação do Poder Executivo federal torna inviável a competição, posto que há apenas uma entidade habilitada legalmente a oferecer a referida metodologia ao poder público.

1.3. Do preço de mercado da referida assessoria técnica especializada

Esse conjunto de características da presente contratação ensejou ampla pesquisa de mercado com vistas a decidir pela modelagem legal adequada, oportunidade em que se realizaram consultas a vários portais de compras públicas, contatos com outras secretarias estaduais de educação e órgãos do governo federal, oportunidade em que foi possível identificar algumas contratações que se amoldam ao objeto pretendido, conforme segue, que também embasam os preços referenciais considerados:

Contrato nº	Natureza jurídica do contrato	Contratante	Alunos Atendidos
919912/2021	Termo de Fomento	Ministério da Cidadania	1.061
02/2021	Termo de Fomento	Governo do Distrito Federal	5.032
918664/2021	Termo de Fomento	Ministério dos Direitos Humanos	15.893
02/2022	Termo de Fomento	Governo do Amazonas	14.743
929566/2022	Termo de Fomento	Ministério da Cidadania	447

Pelas condições supramencionadas, ocorridas durante o planejamento da contratação, entende tratar-se de uma situação de inexigibilidade de licitação.

Recorda-se que singularidade possui um conceito mais abrangente do que algo único, mas é algo que não seja trivial, que se exige algum grau de sofisticação, conforme já assentou o Ministro Luiz Roberto Barroso,¹ conformando-se à situação ora prevista.

O Tribunal de Contas da União – TCU entende que o conceito de singularidade está atrelado aos conceitos de complexidade e especificidade. Veja-se:

O conceito de singularidade de que trata o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993 não está vinculado à ideia de unicidade, mas de complexidade e especificidade. Dessa forma, a natureza singular não deve ser compreendida como ausência de pluralidade de sujeitos em condições de executar o objeto, mas sim como uma situação diferenciada e sofisticada a exigir acentuado nível de segurança e cuidado.²

¹ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inq 3074/SC. Relator: Min. Roberto Barroso, 26.8.2014.

² BRASIL. Tribunal de Contas da União – TCU. Acórdão nº 2993/2018 – Plenário.



Outro fator de ordem prática a fundamentar a presente hipótese de inexigibilidade é que, na remotíssima hipótese de não se tratar de um prestador único, teria o óbice da impossibilidade de comparar propostas distintas para o objeto pretendido, tendo em vista a impossibilidade de prever os resultados da prestação do serviço, mesmo no caso de estabelecer metas e a metodologia de execução, porque a metodologia do Programa DNA do Brasil, aplicada pelo Instituto IDECACE, é única e se destaca como um produto exclusivo no campo da educação, sendo inconciliável com a ideia de comparação objetiva de propostas.

Diante das características singulares e da comprovada eficácia da metodologia do Programa DNA do Brasil, bem como do reconhecimento oficial e científico, justifica-se a inexigibilidade de licitação para a contratação do Instituto IDECACE. A contratação direta é essencial para garantir a continuidade e a eficácia dos serviços prestados, assegurando a aplicação de uma metodologia validada e reconhecida, com impacto positivo na educação e no desenvolvimento integral dos alunos.

1.4. Da participação de entidade sem fins lucrativos em contratações diretas

O Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura, Esporte e Educação - IDECACE é uma entidade privada, sem fins lucrativos, qualificada como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, vez que atendidos os requisitos estabelecidos na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999.

A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispõe que somente podem participar das licitações ou das dispensas de licitação, profissionais ou empresas.

O conceito de profissional é de uma pessoa física. O conceito de empresa está atrelado à uma atividade econômica, ou seja, às atividades que visam à produção de riqueza, seja por meio da produção de bens, prestação de serviços ou circulação de mercadorias. Isso não significa que as atividades desempenhadas por entidades privadas, sem finalidade lucrativa, não devem gerar lucros ou excedentes. Podem, mas devem ser alocados em sua atividade finalística, segundo a lei de sua formação.

Esse aspecto é importante, porque o Tribunal de Contas da União - TCU decidiu que as entidades privadas, sem fins lucrativos, a exemplo das OSCIPs podem participar de licitações destinadas a profissionais ou empresas, mas desde que não se utilizem das prerrogativas legais decorrentes de suas características como organização da sociedade civil de interesse público, ou seja, de suas características legais de OSCIPs. Veja-se o julgado:

[...] 9.3.1. restringir a participação em licitações públicas somente às instituições sem fins lucrativos qualificadas como Oscip, participantes sob esta condição;

9.3.2. harmonizar o dispositivo com preceitos constitucionais e legais estabelecidos (art. 5º, caput; e art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993) e com entendimentos jurisprudenciais do TCU: Acórdãos 746/2014, 1.406/2017 e 2.847/2019, todos do Plenário desta Corte de Contas; e

9.3.3. ampliar a competitividade em certames públicos e, por conseguinte, a



seleção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública, em que o objeto também possa ser atendido por instituições sem fins lucrativos, tendo em vista que inexistente norma legal que discipline, de forma indistinta, vedação de participação em processos licitatórios a essas entidades [...]3

Isso é importante porque a dispensa de licitação, por inexigibilidade, é permitida à empresa, a profissionais ou a entidades sem fins lucrativos; logo, é indubitável a viabilidade jurídica da participação do IDECACE em licitações ou em contratações diretas, enquanto entidade sem fins lucrativos, desde que não se utilize de suas prerrogativas legais de OSCIP.

1.5 Conclusões

Em vista de todo o exposto, o IDECACE reúne as condições e cumpre os requisitos legais para ser contratado por inexigibilidade de execução para prestar serviços técnicos especializados de assessoria e de treinamento e qualificação de pessoal, previstos nas alíneas “c” e “f” do inc. III do art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

Cumulativamente, também pode ser contratado por inviabilidade de competição, com base legal no *caput* do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, posto que seu serviço é único (singular), não permitindo competição, mormente porque não existem contratos em execução ou executados similares aos seus, bem como tem direitos autorais sobre a metodologia DNA do Brasil, dentre outras razões acima expostas.

Nesta missiva também se ofereceu uma composição de preços de mercado, bem como comprovou-se a viabilidade jurídica de o IDECACE ser contratado, mesmo se tratando de entidade civil sem finalidade lucrativa, desde que não utilize suas prerrogativas legais de OSCIP.

Brasília/DF, 26 de agosto de 2024.

**INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE**
CNPJ/MF: 07.439.731/0001-87.

³ BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão Plenário nº 2.426/2020. Relator: Ministro Vital do Rego.



ANEXOS

Contratos Públicos

Comunidade Integrada Parapan 2007
Ministério do Esporte - Filhos do Brasil DF
Prefeitura Municipal Guarulhos - Circuito Saúde
Prefeitura Municipal Guarulhos - Segundo Tempo
Prefeitura Municipal Osasco - Escolinha do Futuro
Prefeitura Municipal Osasco - Escolinha do Futuro
Termo de Colaboração Nº 05-2017 COP Gama e Santa Maria
Termo de Colaboração Nº 06-2017 COP Brazlandia e Recanto
Termo de Colaboração Nº 07-2017 COP Planaltina
Termo de Fomento - Marituba
Termo de Fomento - Tocantins
Termo de Fomento - Estado do Amazonas
Termo de Fomento - SEE DF
Termo de Colaboração 02 - Recanto das Emas
Termo de Colaboração 03 - QNR 02 - Ceilândia Norte
Termo de Colaboração 04 - QNM 28 Ceilândia Norte
Termo de Colaboração 05 - QNN 13 Praça Direitos Ceilândia
Termo de Colaboração 06 - Praça dos Direitos Itapoã

Atestados Técnicos:

Atestado Técnico Brazlandia e Recanto Emas
Atestado Técnico Brazlandia e Recanto Emas
Atestado Técnico Brazlandia e Recanto Emas

Documentos de Pesquisas:

Protocolo Intenções IFG
Protocolo Intenções MCTI
Parecer Consubstanciado de Pesquisa

Currículos:

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Daiane Costa dos Santos)
Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Edson Marcos de Godoy Palomares)
Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Gustavo Aires de Arruda)
Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Hélcio Rossi Gonçalves)
Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Jonatas Maia da Costa)



Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Laura Rojas Vidaurreta)
Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Oldemar Mazzardo Júnior)
Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Sergio Gregorio da Silva)
Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Valdomiro de Oliveira)

Matérias de Imprensa:

Folha São Paulo 2013 - Brasil Rumo 2016

Noticias - UOL Olimpíadas 2012

Clica Brasília 2013

Correio Braziliense

EcoFinanças 2013

Agência Brasília - Esporte prorroga inscrições para oficinas em Centros Olímpicos e Paraolímpicos

Agência Brasília - Secretaria apresenta resultado de projeto que identifica talentos para o esporte